

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7032/2539

นาย จันทร์ พระแท่น

นาย สุชินหรือราชินหรือชิน สิทธิชัย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาเมื่อล่วงเลยเวลากำหนด1เดือนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา247โดยอ้างว่าหลงลืมวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาต่อมาโจทก์ได้ยื่นฎีกาในกำหนดที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ตั้งนี้การที่โจทก์จะขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23นั้นจะต้องกระทำเสียก่อนระยะเวลายื่นฎีกาสิ้นสุดลงเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยแต่เหตุที่ทนายโจทก์อ้างว่าหลงลืมวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงมิได้ได้ยื่นฎีกาในกำหนดอายุฎีกานั้นมิใช่เหตุสุดวิสัยแต่อย่างใดกรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลชั้นต้นจะขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้โจทก์ได้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจึงไม่ชอบฎีกาของโจทก์ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับมาจึงเป็นฎีกาที่ยื่นเกินกำหนดอายุฎีกาจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาลงคำพิพากษาทั้งสองคนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์กับให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 12,000 บาท และใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าทั้งสองจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5196 ตำบลพระแท่นอำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะที่พิพาทเนื้อที่ 1 ไร่เศษระหว่างโจทก์กับนายสนั่นและนางสำรวย มณีนิล และขอให้ที่พิพาทตกเป็นสิทธิของจำเลยทั้งสองโดยปลอดจากการจำยอมใดๆ หากจำเลยทั้งสองต้องชำระเงินค่าไถ่ถอนจำนองไปเท่าใดให้โจทก์ชดใช้เงินดังกล่าวคืนแก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ในการแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองขนย้ายบ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น อำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทรัพย์สินอื่นของจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 5196 ตำบลพระแท่น อำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดกาญจนบุรี และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 800 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์และให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 5196 ตำบลพระแท่นอำเภอดำรงวิทยะปาล จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะส่วนพิพาทคดีนี้เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 17 ตารางวา ตามแผนที่พิพาทฉบับเจ้าศาลจัดทำ

ตามคำสั่งศาล และให้ที่พิพาทดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองโดยปลอดจาก
จำนอง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของจำเลยทั้งสอง
เสียก่อนว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกา และฎีกาของโจทก์
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538 โจทก์ต้องยื่นฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแ่
วันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 247 แต่เมื่อล่วงเลยกำหนด 1 เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3 แล้วทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2538 โดยอ้างว่าหลงลืมวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาต่อมาโจทก์ได้ยื่นฎีกาในกำหนดที่ศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ขยายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ เห็นว่า การที่โจทก์จะขอ
ขยายระยะเวลายื่นฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 นั้น
จะต้องกระทำเสียก่อนระยะเวลายื่นฎีกาสิ้นสุดลงแล้วแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย แต่
เหตุที่ทนายโจทก์อ้างว่าหลงลืมวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงมิได้ได้ยื่น
ฎีกาในกำหนดอายุฎีกานั้นมิใช่เหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลชั้นต้นจะ
ขยายระยะเวลายื่นฎีกาให้โจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
23 คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจำเลยไม่ชอบ ฎีกาของ
โจทก์ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับมาจึงเป็นฎีกาที่ยื่นเกินกำหนดอายุฎีกาจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกันศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พืพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาแก้โจทก์ และ
ยกฎีกาของโจทก์

(ชัยนาท พันดาวงศ์-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐกร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>